陳情書

受文者：交通部、國家發展委員會

副本：監察院、勞動部、經濟部、財政部、中華郵政股份有限公司

主旨

為國營事業「經營績效獎金」發放規定（年度前離職一律不發，新進除外）嚴重違反《公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則》之「貢獻比例原則」， 形同懲罰資深離職員工，建請 貴部（會）本於主管機關職責，主動檢討並修正相關授權規定，以符法制，並杜絕勞資爭議持續耗費司法資源。

說明

一、 績效獎金之制度目的與法源基礎

國營事業經營績效獎金（下稱績效獎金）之設置，其核心目的在於獎勵員工貢獻、激勵工作士氣，並確保員工待遇維持一定水準，以利求才留才。 基於此一目的，行政院訂定《公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則》（下稱《基本原則》），予以制度化、規範化。

《基本原則》第6條明定：「各事業機構績效獎金之分配，**應視單位績效及員工貢獻差異程度，按合理比例發給。** 」 此「貢獻比例原則」乃所有下位規範必須遵循之強制性框架，事業機構內部規則僅得在此範圍內具體化，不得牴觸或架空。

由此可知，績效獎金係國營事業員工薪給待遇之重要組成部分，受法律保障，事業機構不可任意剝奪。

二、 現行規定之結構性矛盾

交通部所屬中華郵政股份有限公司訂定之《核發經營績效獎金應行注意事項》第8條第4款明定：「年度內新進、調職、退休、資遣...人員，按其當年度在職月數比例發給；**其餘於年度最後一日前已離職人員，一律不發。**」（下稱系爭規定）

此一規定在實務適用上，產生以下無法自圓其說之邏輯矛盾與極度荒謬之結果：

	年資	到職日	離職日	112年度在職期間	112年度系爭獎金
員工甲	**到職第1年**	112年3月1日	**112年11月1日**	8個月	2.93個月
員工乙	**到職第2年**	111年3月14日	**112年11月1日**	10個月	0
員工丙	**到職第1年**	112年3月1日	**112年3月10日**	10天	0.366個月 (約14801元)

- 甲乙丙三人都在年底前離職，但依系爭規定：甲、丙屬「新進」員工之離職，即使年底前離職，仍可依在職月數(按規定未滿1個月者以1個月計算)比例發給系爭獎金。

同樣離職、同樣付出勞務，新進員工之貢獻獲得評價，非新進員工之貢獻卻遭全盤否定。 系爭規定既肯認「新進離職員工」之勞務有貢獻，即無理由否定「非新進離職員工」之勞務貢獻。 此種以「身

分」而非「貢獻」作為評價標準之差別待遇，已牴觸《基本原則》之貢獻比例原則。

三、制度設計背離初衷，淪為懲罰工具

民國102年中央政府要求通盤檢討國營事業員工待遇，外界輿論壓力洶湧。 當時各事業機構力保獎金幅度僅由4.6個月微調為4.4個月，並將獎金全面與績效考核掛鉤，以與一般企業之「年終獎金」作出區隔。

為什麼要這樣做？目的就是要保障員工的權益，並為獎金正名，鞏固其合理性。

然而，系爭規定「年底前離職一律不發」，完完全全是「年終獎金」之思維邏輯——只看員工「年底那天在不在」，不問員工「過去一年貢獻多少」。

若真要採年終獎金模式，當初即應明確切割部分金額作為年終獎金，而非將整包高達4.4個月之鉅額獎金全數綁死在「全年在職」條件上。 此舉已嚴重悖離當年「績效獎金」正名之初衷，使「績效獎金」之名，承載「年終獎金」之實。

對基層勞工而言，4.4個月的獎金不是小數目——可能是全年積蓄，可能是孩子的學費，可能是家庭應急的預備金。 然而，系爭規定卻讓員工一整年最重要的一筆收入，僅因「離職」二字就全盤歸零，迫使員工面臨數萬元甚至十餘萬元的財務重大損失， 顯示該制度已從「獎勵績效」異化為「懲罰離職」的工具。

進一步查核《經營績效獎金實施要點》，經營績效獎金是「考核獎金」及「績效獎金」兩部分之總稱。 本質上，此一設計即是**公務人員考績獎金制度之變體**——將團體績效與個人績效分開評價，再合計發給。

公務人員考績制度中，對於年度中離職之人員，只要該年度在職期間6個月以上，即可「另予考績」，並依考績結果發給獎金。 公務機關對1個月之考績獎金尚且肯認離職員工之貢獻，國營事業對高達4.4個月之獎金卻主張「離職即歸零(新進除外)」——若非制度設計謬誤，即為解釋上之恣意。

獎金愈大，正當性要求愈高。法律解釋上，給付金額愈大，對其排除條件之正當性要求應愈嚴格。 4.4個月之鉅額給付，攸關勞工基本生活權益，豈能以「公司說了算」一語帶過，完全跳脫上位規範「貢獻比例原則」的約束？

四、懲罰追求更好發展之員工，法律不能強人所難

國營事業考試用人制度，與公務人員考試相同，設有不同職等、不同待遇之職缺。 現任低職等員工為追求更好待遇、為給家庭更好的生活，努力考取更高職等之工作，本就是制度設計所容許、甚至鼓勵之人才正向流動。

以中華郵政為例，基層郵差、櫃員第一年月薪約4萬元；而公務人員高考錄取者，月薪可達5萬餘元。 這樣的差距，對任何一個想要改善家庭經濟的勞工而言，都是無法忽視的動力。能考上，當然要去——這難道不是努力奮鬥應得的回報嗎？

然而，現行規定卻讓這些努力向上的員工，面臨一個無解的困境： 公務人員高普考分發報到時間，固定於10月中旬。**不報到，視同放棄錄取資格**；報到了，就得從國營事業離職。 可是，一旦離職，公司

就以其內部規定「年度最後一日前離職一律不發」為由，全盤剝奪其一整年的績效獎金。

請問：員工該怎麼辦？選擇放棄錄取，等於放棄更好的待遇、放棄未來的發展機會；選擇報到，等於失去一整年辛苦換來的獎金。無論怎麼選，勞工都是輸家

這些員工何錯之有？他們沒有違反紀律，沒有工作失職，只是想要更好的未來。若連「努力向上」都要受懲罰，法律豈非強人所難？

五、公司無實質獲益，勞工卻受重大損害

查中華郵政年度預算書，112年度自願離職遭剝奪獎金者僅個位數。省下之獎金總額，對公司整體財務而言微不足道； 但對被剝奪的基層勞工而言，10多萬元是他一整年省吃儉用才能存下來的積蓄。

公司不需要這筆錢，勞工需要。國營事業若為區區數十萬元之「節省」，而損害制度公平性、侵害勞工權益、冒違法之風險，實令人難以理解——公平合法，豈不比省錢更重要？

六、訴訟成本持續累積，司法資源無謂耗費

現行系爭規定之錯誤解釋與適用，之所以迄今僅有少數訴訟案件，並非因為受害員工認同此一制度，而是因為多數人根本不知道規定之全貌。

離職員工向人資詢問獎金事宜，得到的答案僅是「離職不發」。他們不知道的是：這個「規定」根本不是一視同仁，而是**「新進離職者可領，非新進離職者不可領」**之差別待遇。 他們不知道自己被剝奪的理由，其實是建立在一個邏輯矛盾、違反上位原則的錯誤解釋之上。

一旦資訊透明，系爭規定廣為週知，勢必引發更多受害員工的質疑與不滿，進而走上訴訟之路。

屆時，相同性質之爭議將在全國各地法院不斷重演：

- 同一套規範，須由個別勞工逐一提起訴訟
- 同一套論證，須由各地法院在個案中重複審理
- 同一套錯誤，須由司法反覆糾正，而主管機關始終置身事外

本應由行政機關先行把關之制度合法性問題，竟須由個別勞工耗費時間金錢提起訴訟，再由法院在個案中逐一認定。 司法因此淪為第一線救濟管道，徒增案件負荷，混淆了行政監督與司法審查之應有分工。

系爭獎金之爭議，並非首次發生。113年間，法院曾判決確定系爭獎金屬「工資」性質， 進而引起一系列國營事業員工請求補發退休金之訴訟。 此事影響層面之大，最終驚動行政院高層，費九牛二虎之力， 直到114年才好不容易改變判決風向，解除事業機構危機。

前車之鑑不遠。系爭獎金發放之爭議，若繼續放任不管，勢必重演工資爭議之歷史。 與其坐視爭議不斷擴大、司法資源持續耗費，主管機關實應正視此一制度瑕疵，儘速作成統一解釋並督促事業機構改正，從根源杜絕訟源。

七、主管機關失職，放任制度錯誤，受害勞工數以百計

系爭規定之問題，並非單一事業機構之個案，而係橫跨交通部、經濟部、財政部三大主管機關之系統性矛盾。

各主管機關所訂定之《經營績效獎金實施要點》，條文內容高度一致，均明定：「年度內新進、調職、退休、資遣及在職死亡人員，得各按當年度在職月數比例發給。」

然而，同一套授權框架、同一條文字，在不同事業機構之解釋與適用下，竟產生完全相反之結果：

事業機構	主管機關	對非新進而自請離職人員之處理	解釋方向
中華郵政	交通部	一律不發	有利於資方
台電公司	**經濟部**	**一律不發**	**有利於資方**
自來水公司	**經濟部**	**得依比例發給**	**有利於勞工**

同屬經濟部所轄，台水發給、台電不發——同一套規範，竟能得出完全相反的適用結果。 更值得追究的是，當事業機構被質疑為何採取「一律不發」之嚴苛解釋時，其答覆驚人一致：**「系爭規定均請示主管機關後，依主管機關之解釋辦理。」「實屬國營事業一致性規範。」**

若此屬實，則問題根源直指主管機關——是主管機關以錯誤解釋指導事業機構，自上而下製造了「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之違法差別待遇。 台水之所以能做出合理解釋，或許只是因為未曾「請示」，或請示時遇到不同承辦人、得到不同答案。

十餘年來，這套錯誤解釋持續運作，無數於年度中因考取公職、轉職、家庭因素而離職之員工，其全年貢獻遭全盤抹煞。遭受不公平對待、被剝奪獎金之離職員工，至少數百人。

此即主管機關監督缺位、釋義怠惰、放任失職之具體後果。

按行政監督之基本職責，主管機關訂定上級規範後，本應針對關鍵條文作成統一解釋函示，明確規範適用邊界，督導所轄事業機構恪守上位原則， 杜絕恣意解讀、偏袒資方之違規操作。

然現況卻是：

- **從未主動審查**：各主管機關對於所轄事業機構之內部規則是否牴觸上位原則，從未進行實質審查
- **從未糾正錯誤**：對於「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之差別待遇，長期視而不見
- **從未統一解釋**：對於條文之解釋空間，從未作成正式、有拘束力之函示，任由底下機構各行其是

一條規範的解釋，不應因承辦人不同而天差地別，更不應讓數百名勞工用十餘年光陰承擔制度錯誤的後果。 主管機關若繼續放任此種「口頭解釋各自表述、書面規範始終不動」的亂象，爭議只會更多，歷史共業只會更深。而這一切，本可透過一紙統一解釋函示輕易解決。

具體建議

一、立即作成統一解釋函示

請交通部、經濟部、財政部本於主管機關職權，確認系爭要點之正確解釋應為：
「年度內離職人員，均得按其當年度在職月數比例發給績效獎金。條文所列舉之『新進、退休、資遣...』等人員，僅為例示規定，不得據以反面排除其他離職人員之權利。」

此一解釋已於台灣自來水公司實行多年，既不牴觸上位原則，又能杜絕現行差別待遇之爭議。

二、督促事業機構修訂內部規則

請 貴部（會）於作成上開解釋後，督促所屬各事業機構（含中華郵政、台電、中油等）據以修訂內部「核發經營績效獎金應行注意事項」，明定「自請離職人員」亦得按在職月數比例發給獎金。

三、即時補救已發生之錯誤案例

系爭規定之錯誤解釋施行十餘年，遭受不公平對待、被剝奪獎金之離職員工至少數百人。 為避免重蹈113年間工資爭議擴大化，耗費鉅額公共資源之覆轍，建請主管機關正視此一制度錯誤所造成之歷史共業， 責成所屬事業機構對已發生之錯誤案例立即採取補救措施：

1. **訴訟或爭議中案件：** 對於已提起訴訟或正在爭執中之案件（如陳情人本案），事業機構應本於「過錯在資方」之事實， 主動與當事人和解，按當年度在職月數比例給付應得獎金，以終止訟累。
2. 對於其他曾因相同錯誤解釋而遭剝奪獎金之離職員工，如嗣後提出請求， 事業機構應予受理，並按當年度在職月數比例補發應得獎金，以避免再次興訟。

如此，方能在不全面溯及既往之前提下，對已發生之錯誤進行個案救濟，逐步修正錯誤解釋所造成之歷史不公，並避免未來爭議持續擴大。

四、請勞動部依法實施檢查

按勞基法第70條：「關於工資、獎金事項，應訂立工作規則」。 另按勞基法施行細則第38條規定：「工作規則經主管機關核備後，雇主應即於事業場所內公告並印發各勞工」。

系爭規定(事業機構訂定之《核發經營績效獎金應行注意事項》)涉及勞工獎金之重大權益，事業機構自應依上開規定辦理公告與印發，以盡周知義務。 然而，陳情人在職期間，從未於工作場所見到系爭規定之公告，亦未曾收到印發本。據悉，台電、中油亦有未依規定公告與印發之情形， 致使離職員工對系爭規定之內容與適用完全不知情，無從主張權利。

建請勞動部依法實施檢查：郵局、台電、中油乃至其他國營事業機構是否依勞基法規定，將系爭規定公告於工作場所內，並印發給全體員工。

- 陳情人已於115年2月於勞動部職業安全衛生署民意信箱(https://romeodex.osha.gov.tw/PO/)就郵局部分提出檢舉 (案件編號： 50675)，請勞動部就此案進行調查，並將調查結果回覆陳情人

五、請監察院依法調查

本案系爭規定之錯誤解釋與適用，已造成數十年來無數國營事業員工權益受損，其違反《基本原則》之強制性規範、悖離獎勵貢獻之本旨，至為明確。 然相關主管機關對此長期存在之制度瑕疵，或從未審查而毫不知情，或以錯誤解釋誤導事業機構，迄今未見任何檢討改正之具體作為。

建請 貴院就以下事項進行調查：

1. **行政機關是否承認錯誤**
2. **若承認錯誤，有無確實改正：** 主管機關是否已依前開具體建議作成統一解釋函示？是否督促所屬事業機構修訂內部規則？對已發生之錯誤案例是否採行合理補救措施？
3. **若執迷不悟、續行狡辯，應予究責：** 若主管機關經調查仍拒不承認錯誤、不進行改正，甚至以不實理由規避責任，建請 貴院依法追究相關人員之行政違失責任。

前車之鑑不遠。113年間工資爭議爆發，正是因制度錯誤長期累積、主管機關怠於監督，最終驚動行政院高層耗時一年有餘始得平息。今日獎金爭議若繼續放任，恐將重演歷史。

唯有透過監察權之監督，方能促使行政機關正視其長期怠於行使監督職責之事實，導正此一侵害無數勞工權益之制度謬誤，並從根源杜絕未來爭議。

結語

國營事業為全民資產，制度設計當以公平正義為綱，以保障勞工權益、踐行公共責任為初心。 現行經營績效獎金「離職不發，新進除外」規定，不僅背離勞動常理與上位規範， 更因主管機關失職陷入體系性混亂，最終淪為勞資雙輸、耗損公共資源的惡性制度。

陳情人懇請貴部高層正視此一深層制度亂象與監管缺失，放下本位思維、勇於承擔責任， 儘速檢討修正不公規定，彌補監督疏漏，讓國營事業回歸公平本質，保障基層勞工應有權益，重塑國營事業的公共公信力，促進勞資和諧與社會公平。

謹陳

中華民國115年3月12日

附件：系爭規定之法律分析與修正利弊評估

一、規範依據及其位階關係

國營事業員工之待遇與獎金制度，並非雇主單方經營自主權可得恣意處分之事項，而係受有嚴格之法律規範層級所拘束， 此乃「法律保留原則」與「授權明確性原則」於國營事業人事制度中之具體展現。

依據此等原則，下位規範既係由上位規範授權而來，其合法性之根源與內容之解釋，即必須完全服從、 且不得牴觸上位規範之授權目的與框架性原則。 下位規範若有逾越或違反，該部分即因欠缺合法授權而歸於無效（民法第71條參照）。

本案所涉之績效獎金發放爭議，必須置於此一規範層級體系下進行審查。相關規範依其制定機關與規範功能， 呈現如下之「金字塔型」規範結構，下級規範之效力逐級依附於上級規範：

(一) 最高指導原則(行政院訂定)

《公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則》(下稱《授權訂定基本原則》)第6條明定：「各事業機構績效獎金之分配， **應視單位績效及員工貢獻差異程度，按合理比例發給。**」

此「貢獻比例原則」為所有下位規範必須遵循之強制性原則。

(二) 主管機關框架規範(交通部、經濟部、財政部訂定)

依前開《授權訂定基本原則》授權，各主管機關訂有《所屬事業機構薪給管理要點》。 並有相關條文：

- 「各事業機構當年度得按考成成績，發給考核獎金，最高以二個月薪給總額為限； 各事業機構因所屬人員工作績效達成之總盈餘（決算盈餘加減政策因素）中， **應視經營績效情形及所屬人員貢獻程度，發給績效獎金**， 最高以2.4個月薪給總額為限」
- 前項考核獎金及績效獎金合稱經營績效獎金(下稱系爭獎金)，其實施要點，由本部另定之

(三) 主管機關授權規範(交通部、經濟部、財政部訂定)

依前開《薪給管理要點》授權，各主管機關訂有《所屬事業機構經營績效獎金實施要點》(下稱《實施要點》)。 並有相關條文：

- 「考核獎金按事業機構當年度工作考成決定，考成丙等以下者不發給。」
- 「績效獎金須有盈餘始得發放，**依員工貢獻程度提撥計給，並應設定發給級距及區分內部合理分配比例**。」
- 「各事業機構年度內新進、調職、退休、資遣、留職停薪、復職及在職死亡人員得各按當年度在職月數比例發給經營績效獎金。」
- 「各事業機構應依照本實施要點之規定擬訂各事業「核發績效獎金應行注意事項」，憑以分配其事業內部績效獎金並報部備查。」

(四) 事業機構執行細則(各事業機構訂定)

依前開《實施要點》授權，各事業機構訂有《核發績效獎金應行注意事項》。 以中華郵政公司為例，其第八條第四款明定：

- 「年度內新進、調職、退休、資遣、留職停薪、復職...人員，按其當年度在職月數比例發給；其餘於年度最後一日前已離職人員，一律不發。」

關鍵問題在於：此「一律不發」之規定，是否逾越《實施要點》之授權範圍？是否牴觸《基本原則》之貢獻比例原則？

二、 系爭規定牴觸上位規範之具體論證

查《實施要點》要旨：

- 考核獎金由事業機構年度工作考成決定，不再論員工個人績效高低，一律平等發給
- 績效獎金依員工貢獻程度提撥計給，並應設定發給級距及區分內部合理分配比例
- 年度內新進、調職、退休、資遣、留職停薪、復職及在職死亡人員得各按當年度在職月數比例發給經營績效獎金

(一) 體系解釋之謬誤

《實施要點》將「新進、退休、資遣」等人員並列，均明定「得按當年度在職月數比例發給經營績效獎金」。其中：

- 退休、資遣人員：屬於「非自願離職」或「制度性離職」，保障其權益為公務機關一貫做法，其合理性無庸置疑
- 新進人員：與退休、資遣人員不同——新進人員 **可能已離職，亦可能在職**。若其在職，本即依一般規定領取全額獎金，無須特別保障；若其已離職，則屬於「自願離職」性質

經查，**各事業機構之實際執行方式，對於年度內離職之新進人員，均依其當年度在職月數比例發給獎金。** 此一實務運作並已延續多年，是否屬實請主管機關本於職權查明。

以具體案例對照：

	年資	到職日	離職日	112年度在職期間	112年度系爭獎金
員工甲	**到職第1年**	112年3月1日	**112年11月1日**	8個月	2.93個月
員工乙	**到職第2年**	111年3月14日	**112年11月1日**	10個月	0
員工丙	**到職第1年**	112年3月1日	**112年3月10日**	10天	0.366個月 (約14801元)

同為自願離職，該年度新進者不論離職時間點皆可領取系爭獎金(如上表員工甲、丙)， 非新進者則完全無法領取(如上表員工乙)。

不是說新進人員不該領——恰恰相反。依貢獻比例原則，即使只做3個月、甚至10天，也不能說他「毫無貢獻」，該給的就是要給。 問題在於：**條文將「新進人員」與退休、資遣人員並列，用意何在？**

唯一合理的解釋是：立法者體認到，新進人員於年度中到職，其「在職期間之貢獻」應予評價—— **即使其於年度中自願離職，亦應按在職月數比例發給獎金**。否則，條文大可直接規定「退休、資遣人員」，何必畫蛇添足加入「新進」？

此一設計，恰恰證明了《實施要點》之立法精神在於肯認：**「離職員工於在職期間之貢獻，應按其貢獻期間之比例獲得評價」**——無論其身分為退休、資遣，或為自願離職之新進人員。

因此，《實施要點》所列舉之「新進、退休、資遣」等人員，其立法精神在於保障—— 將原屬不確定狀態之離職員工權益，以正面表列方式予以明確保障，而非意在反面排除其他離職人員。

將列舉規定解釋為「未列舉者即不得領取」，不僅違反「舉輕明重」之法理—— 新進人員依其當年度在職月數比例領取獎金，在職月數較長之非新進人員豈有反不得領之理？ ——更使獎金制度淪為以「身分」而非「貢獻」為評價標準，已悖離授權規範之立法目的。 制度設計者在上位反覆叮囑「要按貢獻比例」，執行者卻在下位用「身分標籤」取代「貢獻評價」——此非執行偏差，而係根本違法。

(二) 違反貢獻比例原則

《基本原則》第6條明定，績效獎金之分配「應視員工貢獻差異程度，按合理比例發給」。 此一「貢獻比例原則」，乃系爭獎金公平性之根本基礎。

值得注意的是，此一原則並非僅止於《基本原則》之抽象宣示，而是被所有下位規範層層複述、反覆強調，其重要性不言可喻：

規範層級	規範名稱	相關條文
最高指導原則	公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則	第6條：「各事業機構績效獎金之分配，應視單位績效情形及員工貢獻差異程度，按合理比例發給。 」
主管機關框架規範	所屬事業機構薪給管理要點	「各事業機構因所屬人員工作績效達成之總盈餘，**應視單位績效及人員貢獻程度，發給績效獎金。**」
主管機關授權規範	所屬事業機構經營績效獎金實施要點	「績效獎金須有盈餘始得發放，**依員工貢獻程度提撥計給**，並應設定發給級距及區分內部合理分配比例。」
事業機構執行細則	核發績效獎金應行注意事項	「績效獎金**依單位績效及員工貢獻程度提撥計給**，並應區分內部合理分配比例。」

從行政院到主管機關，再到事業機構，每一層級都親手抄寫了這句話。 這不是偶然，這是制度設計者對「貢獻比例原則」之重視——它重要到不容遺漏、不容打折、不容任何下位規範以任何形式架空。

然而，系爭規定「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之適用結果，卻使此一被層層複述、反覆強調之核心原則，在最終執行階段形同具文。

系爭規定之適用結果，造成「貢獻少者得獎勵，貢獻多者反遭懲罰」， 與「按員工貢獻差異程度，合理比例發給」之法定原則完全背道而馳。 系爭規定實質上已抵觸並違反其授權母法所課予之強制性義務。

三、其他違法疑慮

(一) 構成顯失公平之定型化條款，依法應歸無效

系爭規定由國營事業單方預定、強制適用全體員工，屬勞動契約定型化條款。 該條款片面維護雇主利益，排除非新進離職員工得領系爭獎金之權利，對勞工造成重大不利益，且未盡合理告知說明義務。 依民法第247條之1、勞動事件法相關規定，此種排除勞工主要權利、顯失公平之條款，應認定為無效，無法作為拒發獎金之合法依據。

(二) 違反平等原則，差別待遇無正當理由

同為年度中離職、同樣付出勞務貢獻，新進人員僅任職一個月甚至數天即可按比例領獎，資深人員任職數月卻完全剝奪獎金， 二者僅因「是否新進」「離職時間」之差異，待遇天差地別。 此差別待遇與獎金發放目的無關，無任何正當合理理由，違反勞動基準法平等對待、同工同酬之核心原則，構成不法差別對待。

(三) 違反誠信原則，權利行使失當

系爭規定既承認「新進」離職員工之貢獻應予評價，即無理由否定「非新進」離職員工之貢獻。 事業機構一方面肯認新進人員之勞務價值，另一方面卻全盤否定非新進人員之勞務， 此種矛盾作法已違背民法第148條所定誠信原則，構成權利濫用。

四、維持現狀之弊端

(一) 訴訟成本持續累積，司法資源無謂耗費

依司法院判決查詢結果，近期系爭獎金訴訟案件僅3件：

判決案號	雇主	勞方在職期間	判決要旨	案件現況
橋頭地方法院113年度勞簡上字第4號	**中油**	**109/4/13 ~ 111/12/13**	勞方勝訴	判決已確定
桃園地方法院114年度勞簡字第39號	**台電**	**111/10/17 ~ 113/12/19**	勞方敗訴	上訴審理中
臺北地方法院114年度勞簡字第61號	**中華郵政**	**111/3/14 ~ 112/11/1**	勞方敗訴	上訴審理中

然如此低的案件量被嚴重低估。之所以迄今僅有少數訴訟案件，並非因為受害員工認同此一制度，而是因為多數人根本不知道規定之全貌。

離職員工向人資詢問獎金事宜，得到的答案僅是「離職不發」。他們不知道的是：這個「規定」根本不是一視同仁，而是 「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之差別待遇。他們不知道自己被剝奪的理由，其實是建立在一個邏輯矛盾、違反上位原則的錯誤解釋之上。

一旦資訊透明，系爭規定廣為週知，勢必引發更多受害員工的質疑與不滿，進而走上訴訟之路。

一個案件兩審級，光是律師費至少15萬元，這已經比大多數離職員工所請求的獎金還要高。 公司花這些公費給律師打官司來捍衛「新進離職者可領，非新進離職者不可領」的荒謬規定，這是真正的浪費。

本應由行政機關先行把關之制度合法性問題，竟須由個別勞工耗費時間金錢提起訴訟，再由法院在個案中逐一認定。 司法因此淪為第一線救濟管道，徒增案件負荷，混淆了行政監督與司法審查之應有分

工。

(二) 前車之鑑——工資爭議之教訓猶在眼前

系爭獎金之爭議，並非首次發生。113年間，法院曾判決確定系爭獎金屬「工資」性質， 進而引起一系列國營事業員工請求補發退休金之訴訟。此事影響層面之大，最終驚動行政院高層，費九牛二虎之力， 直到114年才好不容易改變判決風向，解除事業機構危機。

這段歷史給我們什麼教訓？

第一，**制度性問題，終將引爆系統性風險。** 當一項錯誤解釋長期存在，它不會永遠沉默。總有一天，會有員工站出來挑戰，會有法院作出判決，會有更多人跟進訴訟。 工資爭議如此，獎金爭議亦然。

第二，**等到問題擴大才處理，代價極高。** 工資爭議之解決，動用行政院高層，耗時一年有餘，耗費多少行政資源、司法資源、社會成本？ 若能在問題初現時即主動修正，何須如此大費周章？

第三，**判決風向可以改變，但制度錯誤不會自動消失。** 相對於勞工單打獨鬥，事業機構有公費聘請律師團隊，在訴訟中佔盡資源優勢。 然法律訴訟本就存在不同見解，公司可能因一時判決風向有利而無須面對問題， 但系爭規定之錯誤解釋依然存在。今日不處理，明日又有新爭議。

前車之鑑不遠。系爭獎金發放之爭議，若繼續放任不管，勢必重演工資爭議之歷史——先有零星訴訟，再有判決見解分歧， 然後大量案件湧入法院，最後驚動高層出面收拾。與其等到問題擴大、難以收拾，何不現在就從根源解決？

(三) 主管機關監督失職，承擔行政問責風險

更深一層的問題在於：系爭規定之錯誤解釋與適用，並非單純事業機構之內部問題，而是主管機關長期放任、監督失職之結果。 主管機關未盡監督核查、糾正違規之法定職責，已構成行政怠惰，面臨監察院糾正、相關人員行政問責之風險。

各主管機關（交通部、經濟部、財政部）對於所轄事業機構之內部規則是否牴觸上位原則，本負有審查監督之責。然現況卻是：

- 從未主動審查：對於事業機構訂定之「一律不發」規定是否違反《基本原則》，從未進行實質審查
- 從未統一解釋：對於《實施要點》第八條之解釋空間，從未作成正式、有拘束力之函示
- 從未糾正錯誤：對於「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之差別待遇，長期視而不見

此等監督失職，已非單純行政怠惰，而是可能構成行政違失。

- 監察院若介入調查，認定主管機關長期未善盡監督之責，可能提出糾正案
- 立法委員若於質詢時追究，主管機關高層須出面說明
- 媒體若報導此一制度不公，社會輿論壓力將難以承受

與其等到監察院糾正、立委質詢、媒體報導，何不現在就主動檢討，展現監督之責？

五、 修正方向與預期效益

說到底，系爭規定就是兩種選擇——「離職員工可領」與「離職員工不可領」。而中華郵政與台灣自來水公司，恰恰代表了這兩種典型：

- 交通部所屬郵政事業機構核發經營績效獎金應行注意事項第八條第四款：「年度內新進、調職、退休、資遣、留職停薪、復職...人員，按其當年度在職月數比例發給，**其餘於年度最後一日前已離職人員，一律不發。**」
- 台灣自來水公司核發經營績效獎金應行注意事項第七條第一款：「年度內新進、退休、資遣、留職停薪、**辭職(工)及解僱者**，各得按在職月數比例發給，未滿1個月者以1個月計算。」

如果主管機關還有任何疑慮，可以請教台灣自來水公司。但顯而易見的是，台水公司如此明文保障離職員工得領系爭獎金的做法：

- **合法無虞：**沒有「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之差別待遇問題，完全符合《基本原則》之貢獻比例原則
- **執行無礙：**台水從未因發給離職員工獎金而發生財務困難或窒礙難行
- **爭議絕跡：**台水規定下，離職員工知悉自己權益有保障，無須提起訴訟爭執
- **沒有被判定為工資：**即使明文保障離職員工得領獎金，台水公司仍經法院判定系爭獎金非屬工資，無須面對退休金補發等衍生問題 (基隆地方法院114年度勞訴字第10號判決參照)

台水的規定證明，「離職員工按比例發給」完全可行，沒有任何執行上之困難，也不會造成公司財務負擔。 真正阻礙公平的，從來不是制度，而是選擇性適用的偏見。

六、 結論

綜上所述，系爭規定之錯誤解釋與適用，造成「新進離職者可領，非新進離職者不可領」之違法差別待遇， 十餘年來遭受不公平對待、被剝奪獎金之離職員工，至少數百人。

此一制度性問題，若繼續放任不管，爭訟日多恐重演工資爭議之歷史。 而台灣自來水公司之成功經驗已證明：「離職員工按比例發給」完全可行，合法無虞、執行無礙、爭議絕跡。問題不在於「能不能」，而在於「願不願意」。

因此，建請 貴部（會）立即採取以下措施：

(一) 立即作成統一解釋函示

請交通部、經濟部、財政部本於主管機關職權，確認系爭要點之正確解釋應為：
「年度內離職人員，均得按其當年度在職月數比例發給績效獎金。條文所列舉之『新進、退休、資遣...』等人員，僅為例示規定，不得據以反面排除其他離職人員之權利。」

此一解釋已於台灣自來水公司實行多年，既不牴觸上位原則，又能杜絕現行差別待遇之爭議。

(二) 督促事業機構修訂內部規則

請主管機關作成上開解釋後，督促所屬各事業機構（含中華郵政、台電、中油等）據以修訂內部「核發經營績效獎金應行注意事項」，明定「自請離職人員」亦得按在職月數比例發給獎金。

(三) 即時補救已發生之錯誤案例

系爭規定之錯誤解釋施行十餘年，遭受不公平對待、被剝奪獎金之離職員工至少數百人。 為避免重蹈113年間工資爭議擴大化，耗費鉅額公共資源之覆轍，建請主管機關正視此一制度錯誤所造成之歷史

共業， 責成所屬事業機構對已發生之錯誤案例立即採取補救措施：

1. **訴訟或爭議中案件：** 對於已提起訴訟或正在爭執中之案件（如陳情人本案），事業機構應本於「過錯在資方」之事實， 主動與當事人和解，按當年度在職月數比例給付應得獎金，以終止訟累。
2. 對於其他曾因相同錯誤解釋而遭剝奪獎金之離職員工，如嗣後提出請求， 事業機構應予受理，並按當年度在職月數比例補發應得獎金，以避免再次興訟。

如此，方能在不全面溯及既往之前提下，對已發生之錯誤進行個案救濟，逐步修正錯誤解釋所造成之歷史不公，並避免未來爭議持續擴大。